

1500255-29.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500255-29.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2056685/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 23295859 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2056685 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO SILVA SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

DIEGO SILVA SOUZA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 27 de fevereiro de 2022, na Avenida Antonio Pires Pimentel, 1247, nesta cidade e comarca, subtraiu para si, mediante grave ameaça,

duas notas de R\$ 50,00, trinta e uma notas de R\$ 2,00, e um maço de cigarros da Marca Marlboro, pertencentes ao estabelecimento comercial Rey Maco Chan. Recebida a denúncia aos 10 de março de 2022 (fl. 107), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 145/147). Ratificado o recebimento da inicial (fl. 154), o feito seguiu o seu curso regular. Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas da acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 201). Em seguida, as partes apresentaram alegações finais. A acusação requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fl. 201). A defesa pugnou pela desclassificação do crime para o delito de furto, ante à ausência de grave ameaça e do emprego de arma de fogo, bem como postulou o reconhecimento de causa de diminuição - tentativa (fl. 201).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Autoria do delito de roubo imputado encontra-se devidamente comprovada. Diego em seu interrogatório confessou a prática da infração e forneceu detalhes de suas ações, admitindo a ameaça perpetrada em face da vítima, bem como a subtração de seus bens. Por fim, mostrou-se arrependido. Sua confissão está em harmonia com as demais provas. Vejamos. A vítima Brenda explicou que na ocasião dos fatos trabalhava como balconista numa loja de conveniência. Contou que por volta de 11 horas da manhã, um indivíduo adentrou e anunciou o assalto, exigindo que ela lhe entregasse o dinheiro do caixa da empresa. Esclareceu que após a subtração, o agente fugiu. Acrescentou que a guarda municipal foi acionada e pouco tempo depois capturou o indivíduo, com ele apreendendo o dinheiro subtraído. Por fim, declarou que, após a prisão do agente, compareceu na Delegacia de Polícia e reconheceu o acusado com segurança como sendo o autor do roubo perpetrado na loja de conveniência. A palavra da vítima foi segura em detalhar as ações sofridas e a conduta do acusado, merecendo credibilidade. "Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa para identificar o autor do assalto". "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si". Nem se diga que o reconhecimento ocorrido perante a Autoridade Policial está emanado de nulidade, uma vez que as formalidades previstas na lei podem ser dispensadas quando é possível a vítima reconhecer o acusado por outro meio idôneo. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DO RÉU POR FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA À POSSE DO BEM ROUBADO PELO RÉU. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO AO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Inexiste nulidade no reconhecimento do réu por fotografia na fase inquisitória quando há outros elementos de prova corroborando a condenação. 2. A palavra da vítima, de que reconheceu o réu por meio de foto, aliada ao fato do agente ter sido preso na posse direta da moto roubada, é

suficiente para a condenação. 3. As circunstâncias judiciais devem ser analisadas em favor do agente quando não há elemento concreto apto a tornar a conduta mais gravosa do que aquela ínsita ao tipo. 4. Dispensa-se apreensão e perícia da arma para a caracterização da majorante do roubo. 5. Preliminar rejeitada, no mérito, dado parcial provimento ao recurso da defesa (2º) e provimento ao apelo ministerial (1º). (TJ-MG - APR: 10024122102023001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 12/12/2013, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/01/2014).

DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I e II, DO CP. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DOS RÉUS POR FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. VALIDADE PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO. NÃO APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NÃO CONFIGURADO. 1. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas quando se encontram acostadas aos autos peças comprobatórias da materialidade e da autoria do crime. 2. Aperícia da arma é dispensável à caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, sendo suficiente a evidência por outras provas coligidas aos autos, em especial, a palavra da vítima. 3. As formalidades legais previstas no artigo 226 do CPP podem ser dispensadas quando é possível a vítima reconhecer o acusado por outro meio idôneo. O reconhecimento fotográfico tem real valor probante quando proferido com inequívoca certeza e se amolda ao restante do acervo probatório. 4. Se devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mantém-se a pena-base fixada acima do mínimo legal. 5. Considerando que a negativa do benefício de recorrer em liberdade foi satisfatoriamente justificada face à manutenção dos motivos que autorizaram a custódia cautelar da apelante, não merece ser acolhido o pedido para recorrer da sentença em liberdade. 6. Recurso da ré não provido. Recurso do réu parcialmente provido. (TJ-DF - APR: 20121110030460 DF 0002817-18.2012.8.07.0011, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 29/01/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2015 . Pág.: 131)

A par das palavras da vítima, o depoimento da testemunha ouvida durante a instrução processual corrobora com a certeza de autoria e materialidade.

O guarda municipal Jocelito narrou que foi acionado para atender uma ocorrência de roubo perpetrado na loja de conveniência existente no posto da biquinha. Relatou que durante a fuga o roubador havia sido seguido por um popular, que foi repassando as informações sobre o trajeto que ele seguia. Diante disso, deslocou-se ao local informado e, nas proximidades do Colégio das Madres, localizou o agente e o abordou. Realizada revista, com ele localizou a res furtiva. Ao final, mencionou que a vítima o reconheceu como autor do crime.

Acrescente-se o fato de que a res furtiva foi localizada em poder do agente pelos guardas municipais.

Nesse sentido:

Apelação. roubo. autoria e materialidade suficientemente provadas. CONDENÇÃO. palavras da vítima. validade. palavras de policiais. validade. APREENSÃO DA "RES FURTIVA" EM PODER DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. regime aberto.

IMPOSSIBILIDADE. circunstâncias concretas justificadoras da exasperação do regime prisional. recurso desprovido. 1. A convergência de variados elementos probatórios conduz ao necessário grau de convicção quanto à materialidade e à autoria do crime. A versão do réu, dissociada de todos os demais elementos probatórios, ficou isolada e não se presta a inocentá-lo. 2. As palavras das vítimas gozam de especial relevo em matéria de crimes patrimoniais violentos, praticados, via de regra, longe da vista e ouvida de terceiros. Precedentes. 3. Os policiais e demais agentes públicos não estão impedidos de depor. Os seus testemunhos são válidos e devem ser considerados quando da análise do conjunto probatório, salvo motivo concreto a ensejar suspeição. Precedentes. 4. A apreensão do bem subtraído em poder do réu é circunstância assaz comprometedora que leva à necessidade de demonstração da causa legitimadora da posse. 5. A definição do regime carcerário inicial não depende exclusivamente da quantidade de pena fixada. Sobretudo para o crime de roubo, em havendo concretas justificativas, admite-se a exasperação do regime prisional (art.

33, § 3º, do Código Penal). 6. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00194265320118260344 SP 0019426-53.2011.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/04/2014).

Por fim, não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as demais provas colhidas.

Diante de todas estas circunstâncias em torno do acusado, deve ser considerada certa sua autoria.

A materialidade igualmente está bem demonstrada.

O documento de ocorrência (fls. 17/20), o auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 23), bem como o depoimento das testemunhas certificam a subsunção dos fatos ao tipo denunciado.

As alegações da defesa carecem de razão. A prova testemunhal foi plena e está de acordo com o conjunto amealhado.

Nem se diga que não ocorreu grave ameaça caracterizadora do crime de roubo. A vítima é clara ao indicar que foi ameaçada pelo agente, no momento em que ele anunciou o assalto.

Assim, amplamente comprovada a ameaça exercida contra a vítima, resta definida a tipicidade do delito de roubo, inviabilizada a desclassificação pretendida.

Nesta esteira:

APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES E CONSUMADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME TENTADO NÃO CONFIGURADO. A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO DÁ-SE COM A SIMPLES INVERSÃO DO TÍTULO DA POSSE. REGIME FECHADO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A autoria do crime restou comprovada pelas provas colhidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pelas vítimas. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do TJSP. 2. O valor da confissão aferir-se-á pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o Juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Inteligência do art. 197, do Código de Processo Penal. 3. A apreensão da "res" em poder do agente, em situação comprometedora, constitui indício robusto da autoria do crime e inverte o ônus probatório, transferindo ao acusado a obrigação de apresentar explicação satisfatória sobre a origem dos bens, sob pena de, não o fazendo, arrostar as consequências do crime patrimonial. Precedentes do TJSP. 4. Depoimento do policial militar harmônico e uníssono no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade do seu depoimento, mormente quando submetido ao crivo do contraditório e corroborado pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. Precedentes do STF e do STJ. 5. Configura o crime de roubo, ainda na sua modalidade simples, o simular emprego de arma de fogo durante a conduta típica roubadora, a caracterizar a grave ameaça reclamada pelo tipo penal em tela, mesmo que o agente não mostre à vítima o instrumento que dá a entender fosse uma arma de fogo, conquanto deixe claro possuí-la. 6. A consumação do crime de roubo dá-se com a simples inversão do título da posse. Precedentes do STF e do STJ. 7. Dosimetria da pena fixada de modo correto, mercê da gravidade do crime. Inteligência do art. 59, "caput", do Código Penal. 8. Corretamente reconhecida a circunstância agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I, do art. 61, do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência. Precedente do STF. Redimensionamento, porém, da fixação do dia-multa na pena do réu. 9. A teor do disposto no art. 67, do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão espontânea. Precedentes do STF. 10. Se o agente pratica o crime de roubo contra duas ou mais pessoas, de uma só vez, ocorre o concurso formal, nos termos do art. 70, "caput", do Código Penal. 11. A imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena fundamentou-se em fato concreto, tendo em vista

as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação criminosa, a demonstração do dolo intenso do agente e ser ele reincidente. 12. Parcial provimento do apelo defensivo. (TJ-SP - APL: 00087491820138260562 SP 0008749-18.2013.8.26.0562, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 09/02/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 27/02/2015).

APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PARTICIPOU EFETIVAMENTE DO CRIME DE ROUBO NARRADO NA DENÚNCIA. RÉU RECONHECIDO, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, PELA VÍTIMA, NAS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL. DEPOIMENTO DE POLICIAL CIVIL. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM ORDEM PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. 1. A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Caracteriza a grave ameaça contra a vítima o anunciar do assalto, objetivando a atividade finalística para atemorizá-la e dela retirar qualquer pretensão de resistência, não importando os meios empregados, bastando, portanto, ser indubitado que em razão daquele comportamento tenha ela ficado amedrontada durante a ação criminosa. Outrossim, a simulação de porte de arma é mais do que suficiente para que se reconheça a grave ameaça reclamada pelo tipo penal definidor do crime de roubo. Precedentes do STJ (AgRg no HC 217.755/MG - 6ª T. - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 06.08.2015 - DJe 26.08.2015; HC 229.221/SP - 5ª T. - Rel. Min. Gurgel de Faria - j. 23.06.2015 - DJe 03.08.2015 e AI n. 1.373.174/MS - 5ª T. - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - DJe 01.10.2013). Roubo consumado. O roubo atinge o momento consumativo no exato momento em que, eficazmente exercida a violência, em sentido amplo, o agente consegue retirar a coisa da esfera do controle imediato do sujeito passivo, é dizer, da vítima. Em outras palavras, o crime de roubo consuma-se no momento em que o agente criminoso, é dizer, o roubador, torna-se o possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, quer por parte da vítima, quer por parte dos agentes da Lei, sendo prescindível que a coisa subtraída, a "res", saia da esfera de vigilância da vítima. Por isso, importa para coisa nenhuma questionamento acerca da imperturbabilidade da posse ou de ser ela mansa e pacífica. (TJ-SP 00111961720148260344 SP 0011196-17.2014.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 11/07/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/07/2017).

Pontue-se, quanto à caracterização do delito, que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente, inverte a posse do bem mediante violência e grave ameaça, razão pela qual também não prosperam os argumentos da defesa neste particular, não havendo que se falar em tentativa.

E, como sabido, entre as diversas teorias do momento em que ocorre a consumação no

delito "sub examine", os pretórios pátrios desde 1987, na esteira do STJ (Resp. 102.490-SP, 17.12.1987), têm reiteradamente adotado a intitulada teoria da "amotio" (ou "apprehensio"), segundo a qual referido crime se consuma quando a coisa simplesmente passa para o poder do agente.

Aliás, a jurisprudência dos tribunais superiores já se encontra pacificada nesse sentido, tendo sido inclusive editado, recentemente, enunciado sobre o assunto: "Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Outro não é o entendimento doutrinário:

"(...) a consumação somente ocorre quando a res é retirada da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ingressando, conseqüentemente, na esfera do agente (...)" (Código Penal: comentado/Rogério Greco - 7ª edição -Editora Impetus, 2013; p. 453)".

Assim, é irrelevante que o acusado tenha sido perseguido e capturado logo após o fato criminoso na posse dos bens subtraídos, não havendo dúvidas de que o delito de roubo foi praticado em sua forma consumada.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ROUBO SIMPLES. TENTATIVA. Artigo 157, caput, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso da acusação pleiteando o reconhecimento da forma consumada e a fixação do regime intermediário para resgate inicial da pena. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas e de redução da pena pela tentativa no grau máximo. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Tentativa descaracterizada. O crime de roubo se consuma no momento, ainda que breve, em que o agente inverte a titularidade da coisa, tornando-a indisponível para o proprietário ou legítimo possuidor, mediante grave ameaça ou violência, não se mostrando necessário haja posse mansa e tranqüila, fora da esfera de vigilância da vítima. Súmula 582, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Adoção da Teoria Amotio. Condenação mantida. Pena redimensionada. Manutenção do regime aberto que melhor se ajusta ao caso. Circunstâncias judiciais amplamente favoráveis. Sentenciado primário e com bons antecedentes. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O DA DEFESA. (TJ-SP - APR: 15008962020178260536 SP 1500896-20.2017.8.26.0536, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 20/10/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/10/2020)

HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. ORDEM DENEGADA. (...) 2. Ademais, pacífico o entendimento nesta Corte de que o crime de roubo se consuma no momento, ainda que breve, em que o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraída mediante grave ameaça ou violência, não se mostrando necessário que haja posse tranqüila, fora da vigilância da vítima (HC nº 170.211/RJ, 6ª T., Rel. Min. Haroldo Rodrigues, DJe de 16/08/2010).

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. POSSE TRANQUILA. DESNECESSIDADE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. (...) 1. Para a consumação do crime de roubo, basta que o agente tenha a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo, pois, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima (HC nº 87.630/SP, 5ª T., Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 14/12/2009).

Desta forma, bem comprovada a ameaça perpetrada pelo acusado em face da vítima, a par da subtração dos bens, consumado está o crime de roubo próprio.

Concluída a fundamentação, passo à dosagem da pena onde devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes não recomendam exacerbação. Sua conduta social e personalidade não podem ser avaliadas ante a ausência de elementos seguros nos autos.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando

comparados com outros da mesma espécie, este fato de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade.

Ausentes as circunstâncias judiciais que deveriam levar à exacerbação da pena-base, fixo-as em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar.

Em que pese a confissão do agente, suas penas já se encontram em seus limites mínimos, impedindo maior redução neste momento.

Na fase derradeira, não foram observadas causas de aumento ou diminuição.

Para início do cumprimento da pena fixo o regime semiaberto, considerando-se as circunstâncias judiciais favoráveis e primariedade do agente.

Nesta esteira:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, bem móvel que foi encontrado na posse do réu, além de farto material probatório oferecido pelas testemunhas. Depoimento da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do TJSP. 2. Desclassificação do crime de roubo consumado para o de roubo tentado. Incabível. O roubo atinge o momento consumativo no exato momento em que, eficazmente exercida a violência, em sentido amplo, o agente consegue retirar a coisa da esfera do controle imediato do sujeito passivo, é dizer, da vítima. Precedentes do STF e do STJ. 3. Concurso de agentes devidamente comprovado pela palavra da vítima e testemunhas atreladas ao caso. Sentença que fixou em 1/3 o aumento, correspondente na pena. 4. Regime de cumprimento em semiaberto. O regime semiaberto revelou-se como medida benéfica ao recorrente, diante da gravidade do crime e das circunstâncias ligadas ao caso. 5. Recurso defensivo improvido. (TJ-SP - APL: 00035056320098260299 SP 0003505-63.2009.8.26.0299, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 19/05/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 21/05/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO - PUGNA PELA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMI-ABERTO PARA ROUBO QUALIFICADO - RÉU PRIMÁRIO - art. 59 do C.P. . Ação penal instaurada para apuração da prática de crime do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Recurso improvido . (TJ-SP - ACR: 990080606964 SP, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 22/10/2008, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/11/2008)

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese.

Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado: Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014)

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR DIEGO SILVA SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua condição econômica. A gravidade da infração e a pena aplicada impedem qualquer forma de substituição de

pena privativa de liberdade por outras penas, de diferente espécie, como também, impedem a suspensão condicional da pena.
O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Concedo a ele os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.
Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote o necessário ao cumprimento da pena.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Bragança Paulista, 30 de junho de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA